

1500248-69.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raquel Grellet Pereira

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... a sua permanência em local indicado como de tráfico senão para a sua prática. Assim é que, embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, os elementos de prova dos autos permitem afirmar que as porções de maconha e as pedras de crack que tinha consigo e dispensou durante a sua tentativa de fuga se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

1ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500248-69.2021.8.26.0578 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-69.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2149640/2021 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 18278416 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 1134/21/329 - CENTRAL P.JUDICIÁRIA-OURINHOS, 2149640 - DISE-DEL.SEC.OURINHOS, 1134/21/329 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIKON DOUGLAS MOREIRA ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

MAIKON DOUGLAS MOREIRA ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 02 de junho de 2021, às 09h35min, na Rua Aristides Lemes Trindade, n.º 491, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 06 (seis) porções - com massa de 8,1 gramas - de maconha e 27 (vinte e sete) pedras - com massa de 4,07 gramas - de crack, ambas substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (certidão de fl. 92) e defensora nomeada apresentou defesa preliminar (fls. 98/106).

A decisão de fls. 112/113 recebeu a denúncia, no dia 09 de agosto de 2021.

O réu foi regularmente citado.

Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação

penal, com a condenação do réu nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência de provas da autoria do tráfico a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, requereu a desclassificação de sua conduta do crime previsto no artigo 33, caput, para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, foram inequivocamente comprovadas e ensejam a condenação do réu.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 13, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 11/12 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 128/131.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações do réu, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogado em juízo nesta audiência, o réu negou a prática do crime. Afirmou que tinha consigo as porções de maconha, mas negou a propriedade das pedras de crack. Disse que acreditou que "assinaria como usuário", porque era pouquinho maconha, e que só na delegacia de polícia ficou sabendo que estava preso porque o delegado lhe perguntou se tinha advogado e lhe disse que os policiais militares haviam apresentado também vinte e sete pedras de crack, que não eram suas.

Os policiais militares Cristian Paulino da Silva e André Luiz Rosa afirmaram que tinham a indicação de um indivíduo moreno que estava traficando nas imediações do campo de futebol da Vila São Luiz. Disseram que eram abordados por moradores da vizinhança, que os questionavam por que não passavam com mais regularidade para coibir essas condutas, mas que esses moradores não sabiam informar o nome do indivíduo, porque o réu não era morador daquele bairro. Narraram que no dia dos fatos avistaram o réu no local indicado pelas denúncias e as suas características batiam com as indicadas pelos denunciante, razão pela qual resolveram abordá-lo. Afirmaram que, assim que viu a viatura, o réu se evadiu de bicicleta e foram atrás dele, ao que o réu largou a bicicleta e continuou fugindo a pé, mas foi acompanhado e detido.

O policial militar André Luiz Rosa afirmou que estava correndo a pé atrás do réu e o viu dispensar uma embalagem de cigarros, dentro da qual posteriormente foram localizadas seis porções de maconha e vinte e sete pedras de crack.

Ambos afirmaram que o réu foi inquirido a respeito da origem das drogas e respondeu que havia adquirido a maconha de um indivíduo desconhecido perto do campo do CSU e se disse usuário de maconha, mas não soube explicar por que estava na posse também das vinte e sete pedras de crack.

Quanto às declarações dos policiais militares, especificamente a respeito da dinâmica das denúncias, da visualização do réu no local indicado pelos moradores das imediações e de terem sido localizadas na embalagem de cigarros que o réu dispensou as seis porções de maconha e as vinte e sete pedras de crack, é de rigor a conclusão de que são dignas de credibilidade.

Nesse sentido:

"PROVA - DEPOIMENTO POLICIAL - Alegação de contraditoriedade e ausência de valor probante. Insubsistência. Depoimentos de policiais obedecem aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não se podendo cogitar de suspeição ou inidoneidade. Precedentes. Recurso improvido para este fim" (TJSP - Apelação Criminal n.º 439.373-3/9 - Origem: São Vicente - Relator: Des. Marcos Zanuzzi - J. 16.03.2006).

É pacífico que o depoimento do policial tem o mesmo valor do depoimento de qualquer outra testemunha, já que prestado sob as mesmas condições.

A propósito:

"O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta corte. II. Hipótese na qual a condenação foi baseada, também, em outros elementos de prova, tais como a quantidade de droga apreendida, a forma como

estava acondicionada e a existência de embalagens usualmente destinadas à preparação do entorpecente para a venda. III. Recurso desprovido" (STJ – RESP 200500786783 – (751760 MG) – 5ª T. – Rel. Min. Gilson Dipp – DJU 14.11.2005 – p. 00400).

Inexistindo qualquer indício de que tenham qualquer interesse em incriminar falsamente o réu, seu depoimento merece crédito assim como o de qualquer outra testemunha.

Nesse sentido, inclusive a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS – O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73518 – Relator: Min. Celso de Mello – 1ª Turma – J. 26/03/1996).

No caso concreto, inexistem elementos, sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar o réu, até porque sequer o conheciam, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional.

Em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável o acolhimento da tese que pretende a descaracterização da conduta criminosa do réu, tendo em vista a narrativa dos policiais militares e a localização das seis porções de maconha e das vinte e sete pedras de crack na embalagem de cigarros que o réu dispensou quando constatou que seria abordado.

Considera-se também que as características físicas do réu eram as mesmas indicadas pelos denunciante e que o réu não estava no bairro em que reside, não se justificando a sua permanência em local indicado como de tráfico senão para a sua prática.

Assim é que, embora não se possa afirmar que o réu não é usuário de drogas, os elementos de prova dos autos permitem afirmar que as porções de maconha e as pedras de crack que tinha consigo e dispensou durante a sua tentativa de fuga se destinavam ao tráfico, o que caracteriza a conduta criminosa que lhe foi imputada.

A propósito:

"(...) Restando demonstrado que a droga apreendida no poder do apelante se destinava à comercialização, embora em pequena quantidade, caracterizado está o crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de uso próprio ou em absolvição. (...). Tratando de imputação de tráfico, a falta de exame de dependência química não importa em cerceamento de defesa, pois a demonstração de o acusado ser dependente químico não afasta a possibilidade de que também seja traficante. (...)" (TJRO – ACr

101.501.2006.000262-5 – 2ª C.Esp. – Rel. Des. Renato Mimessi – J. 05.12.2006).

Essa a hipótese do caso concreto, em que o fato de o réu provavelmente ser usuário não o desqualifica como traficante.

Nesses termos, em que pesem as judiciosas alegações defensivas, inviável a desclassificação da conduta do réu para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pelo réu MAIKON DOUGLAS MOREIRA ROSA, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Passo à aplicação de sua pena.

Nem a natureza da cocaína e nem a sua quantidade justificam o aumento da pena-base. Nesse sentido, em caso análogo em que o apelante tinha 106,25 gramas de cocaína, o voto do Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação Criminal n.º 1500102-50.2021.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em julgamento ocorrido no dia 11 de agosto de 2021:

"Na primeira fase da dosimetria, as basilares do recorrente foram fixadas à fração

de um sexto acima dos mínimos legais, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, da natureza da droga apreendida.

A fundamentação utilizada pelo juiz sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica o gravame da pena-base, porquanto, além de não representar volume exorbitante, toda substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de se transformar o aumento das bases em medida constante, ao arrepio da individualização da pena.

No mais, não consta na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do potencial lesivo de cada substância, além de divergente, depende da frequência do consumo e das condições de saúde de cada usuário.

Dessa forma, em atenção ao artigo 59, do Código Penal, ausentes elementos que comprovem ser as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tratando-se de réu primário e sem antecedentes, as bases são fixadas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa."

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, considero a atenuante da menoridade relativa. Mantenho a pena no mesmo patamar, tendo em vista que as atenuantes não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal fixado.

Deixo de considerar a atenuante da confissão porque o réu não apenas negou a posse das vinte e sete pedras de crack, como também negou a sua destinação.

Em terceira fase, considero a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O réu não registra antecedentes e não há prova de seu envolvimento em outras atividades criminosas.

Embora tenha cumprido uma medida sócio-educativa por prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico, não se trata de maus antecedentes para fins de continuidade de sua sua conduta criminosa, tendo em vista que os fatos se deram durante a sua adolescência.

Consideradas tais circunstâncias, aplico a redução na proporção máxima de 2/3 (dois terços), resultando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Com fundamento no decidido no Habeas Corpus nº 596.603-SP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos por considerá-las insuficientes para o caso concreto, bem como porque o contato, tanto na Central de Penas e Medidas Alternativas como nos locais de prestação de serviços à comunidade, de um condenado por tráfico com outros condenados por crimes contra o patrimônio – que na maioria das vezes têm como fundamento o vício, que impulsiona o tráfico –tende a agravar a situação de todos eles, permitindo a reiteração das respectivas condutas, o que não pode ser considerada medida de boa política criminal.

Ausentes nesta fase os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu MAIKON DOUGLAS MOREIRA ROSA, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, inicialmente em regime aberto, bem como ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data do crime.

O réu poderá apelar em liberdade.

À Dra. Defensora nomeada, arbitro honorários nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se a respectiva certidão.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Também após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.
Ourinhos, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA